5. Anh chị được công ty A mời tham gia với tư cách người đại diện theo ủy quyền tại cơ quan tài phán. Anh/chị hãy soạn thảo đơn khởi kiện và liệt kê những tài liệu cần thiết cần chuẩn bị khi khởi kiện.

**Câu 2 (Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây)**.

Bài A) Ngày 02/5/2007, Công ty CP A có địa chỉ tại Hà Nội đã ký Hợp đồng tín dụng của Ngân hàng B để nhập khẩu máy tính. Theo đó, Công ty CP A đã vay của Ngân hàng B số tiền là 2 tỷ đồng. Ông D, CHủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty CP A là người trực tiếp giao dịch và ký hợp đồng tín dụng. Để vay khoản tiền trên, Công ty A đã được hộ gia đình ông C bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông C tại địa chỉ Từ Liêm, Hà Nội. Quyết định vay vốn của công ty CP A đã được hội đồng quản trị thông qua.

Theo Hợp đồng tín dụng, thời hạn 12 tháng, lãi vay ngân hàng sẽ được trả hàng tháng, tiền gốc sẽ được thanh toán vào ngày cuối kỳ hạn. Khoản tiền vay này được ngân hàng B chuyển cho công ty CP A theo phương thức chuyển khoản vào ngày 15/5/2007. Thực tế, trong hồ sơ vay vốn có một số tài liệu là giả, cụ thể: Hợp đồng nhập khẩu máy tính (chữ ký, con dấu của công ty xuất khẩu là giả); biên bản họp HĐQT, con dấu và chữ ký của thành viên hội đồng quản trị là giả (trừ chữ ký của chủ tịch HĐQT). Ngày 18/5/2007, với tư cách là chủ tài khoản của Công ty CP A, ông D đã ra ngân hàng rút tiền và bỏ trốn. Ngày 02/3/2008, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tó vụ án và quyết dịnh khởi tố bị can D. Ngày 10/7/2008 CATP Hà Nội đã bắt được ông D khi đang trong quá trình lẩn trốn tại tỉnh H.

1. Theo quan điểm của anh/chị công an TP Hà Nội nên khởi tố ông D với tội danh nào sau đây?

- Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS

- Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 BLHS

- Tội tham ô tài sản theo Điều 278 BLHS

Anh/chị hãy đưa ra lập luận bảo vệ quan điểm của mình

2. Với tư cách là người bào chữa cho bị can D, anh/chị cần chuẩn bị những thủ tục gì để vào trại tạm giam gặp bị can D?
3. Khi gặp bị can D trong trại tạm giam, anh/chị nên hỏi những vấn đề gì?
4. Với tư cách là người bào chữa cho bị cáo D, anh/chị hãy chuẩn bị bản tóm tắt bản luận cứ để bảo vệ cho thân chủ của mình?

Bài B) Công ty TNHH A (Sau đây gọi là Công ty A) có trụ sở tại số 10, đường Cống Quỳnh, quận 1 TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn X làm giám đốc, được thành lập theo giấy phép số 35/GP-UB ngày 11/12/1993 của UBND TP Hồ Chí Minh có chức năng kinh doanh mặt hàng ăn uống theo Quyết định số 3730/QĐ-UB ngày 14/10/1995 của UBND TP Hồ Chí Minh.

Ngày 30/5/1996, Công ty A ký Hợp đồng thuê nhà số 14 Trần Hưng Đạo của ông Đỗ H với thời hạn 3 năm để mở hàng ăn uống có tên gọi "Nhà hàng Phù Đổng", nhà hàng Phù Đổng do 5 người góp vốn